

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

**ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ**

ел. пошта mixa4u@icloud.com

тел. 380672096332

адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354

РНОКПП 3144710076

Справа № **754/3701/24**

Провадження № **2/754/207/25**

Суддя **Бабко Валерія
Валеріївна**

Заява про припинення повноважень представника

Вихідний № 20260630

ЗАЯВА

**про виключення відомостей про представника, припинення направлення
процесуальних документів та обмеження доступу до матеріалів справи особі,
повноваження якої припинені**

1. ОБСТАВИНИ, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ

У провадженні Деснянського районного суду міста Києва перебувала цивільна справа № **754/3701/24** за позовом **Ткачука Михайла Васильовича** до **Довгого Богдана Сергійовича** про стягнення збитків, а також пов'язані провадження на стадії виконання судового рішення.

Рішенням Деснянського районного суду міста Києва від **31.01.2025** у справі № **754/3701/24** позов задоволено частково. На етапі розгляду справи адвокат **Дивак Володимир Володимирович** був зазначений як представник позивача. Це підтверджує лише історичний факт його попередньої участі у справі та не означає наявності чинних повноважень на подальших стадіях провадження.

Повноваження адвоката **Дивака В. В.** як мого представника припинені згідно з умовами договору про надання правничої допомоги, зокрема **пунктом 2.3.2 договору**. Після припинення повноважень він не є моїм представником у справі №

754/3701/24 та пов'язаних провадженнях.

Попри припинення повноважень, у матеріалах справи та в електронній системі адвокат **Дивак В. В.** продовжує фігурувати як особа, якій направляються процесуальні документи у пов'язаному провадженні № **2-во/754/141/26**. Це підтверджується картками руху документів, отриманими з системи «Електронний суд».

2. ДОКАЗИ ПОДАЛЬШОГО НАПРАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДИВАКУ В. В.

Згідно з картою руху документа щодо ухвали від **15.06.2026** у справі № **754/3701/24**, провадження № **2-во/754/141/26**, у таблиці повідомлень серед адресатів зазначено «**ДИВАК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**» з кодом **2017114095**. У цій картці зафіксовано: доставка повідомлення до суду про доставку документа в його кабінет — **18.06.2026 05:41**, повідомлення про доставку документа в кабінет — **18.06.2026 05:29**, відправка повідомлення на email — **18.06.2026 06:41**.

Згідно з картою руху документа щодо зауважень до протоколу від **24.06.2026** у тому самому провадженні № **2-во/754/141/26** адвокат **Дивак В. В.** знову зазначений серед адресатів. У картці зафіксовано: доставка повідомлення до суду про доставку документа в його кабінет — **24.06.2026 21:40**, повідомлення про доставку документа в кабінет — **24.06.2026 21:17**, відправка повідомлення на email — **24.06.2026 21:24**.

Згідно з картою руху документа щодо заяви про надання доступу до технічного запису судового засідання через систему ВКЗ від **25.06.2026** у провадженні № **2-во/754/141/26** адвокат **Дивак В. В.** також зазначений серед адресатів. У картці зафіксовано: доставка повідомлення до суду про доставку документа в його кабінет — **25.06.2026 11:06**, повідомлення про доставку документа в кабінет — **25.06.2026 11:04**, відправка повідомлення на email — **25.06.2026 11:05**.

Наведене підтверджує не одиничну технічну помилку, а повторювану процесуальну ситуацію, за якої особа, повноваження якої як мого представника припинені, продовжує отримувати або мати технічну можливість отримувати процесуальні документи у справі № **754/3701/24** та пов'язаному провадженні № **2-во/754/141/26**.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЦІЄЇ ЗАЯВИ

Цією заявою я не прошу суд оцінювати якість наданої адвокатом правничої допомоги, вирішувати спір між мною та адвокатом або надавати правову оцінку договірним відносинам поза межами цієї справи.

Предмет цієї заяви обмежений процесуальним питанням: у матеріалах справи, картці справи, автоматизованій системі документообігу суду та підсистемі «Електронний суд» не повинна залишатися активною особа як мій представник або адресат процесуальних документів, якщо її повноваження припинені.

Подальше направлення документів особі без чинних представницьких повноважень створює ризик несанкціонованого доступу до матеріалів справи, отримання процесуальних документів особою без належного процесуального статусу та порушення мого права самостійно визначати представника у справі.

4. ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Відповідно до **статті 14 ЦПК України** у судах функціонує Єдина судова

інформаційно-комунікаційна система, яка забезпечує обмін документами в електронній формі між судом та учасниками судового процесу. Суд направляє судові рішення, судові повістки та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів.

Відповідно до **статті 62 ЦПК України** повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені належними документами. Отже, процесуальний статус представника не може існувати формально без чинної підстави представництва.

Відповідно до **статті 64 ЦПК України** представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов'язки. Про припинення представництва або обмеження повноважень представника суд має бути повідомлено шляхом подання письмової заяви. Ця заява подається саме з метою такого процесуального повідомлення та усунення помилкового статусу особи в матеріалах справи й електронній системі.

Отже, після отримання цієї заяви суд має процесуальну підставу для приведення відомостей у справі № **754/3701/24** та пов'язаних проваджень у відповідність до фактичного стану представництва: адвокат **Дивак В. В.** не є моїм чинним представником і не повинен залишатися адресатом процесуальних документів від мого імені.

5. ПРОШУ СУД

1. Взяти до відома та долучити до матеріалів справи № **754/3701/24** і пов'язаних проваджень повідомлення про припинення повноважень адвоката **Дивака Володимира Володимировича** як мого представника.
2. Виключити адвоката **Дивака В. В.** з переліку представників **Ткачука Михайла Васильовича** у справі № **754/3701/24** та пов'язаних проваджень, зокрема у провадженні № **2-во/754/141/26**.
3. Припинити направлення адвокату **Диваку В. В.** процесуальних документів, судових повісток, ухвал, повідомлень та інших матеріалів у справі № **754/3701/24** і пов'язаних проваджень як представнику або адресату від імені заявника.
4. Забезпечити припинення доступу адвоката **Дивака В. В.** до матеріалів справи № **754/3701/24** через підсистему «Електронний суд» / електронний кабінет, якщо такий доступ був наданий саме у зв'язку зі статусом мого представника.
5. Внести відповідні зміни до автоматизованої системи документообігу суду, картки справи та електронної справи щодо відсутності чинних представницьких повноважень адвоката **Дивака В. В.**.
6. Надалі направляти процесуальні документи, що адресовані мені як стягувачу / заявнику / учаснику справи, безпосередньо **Ткачуку Михайлу Васильовичу** через мій електронний кабінет у системі «Електронний суд» та інші зазначені мною засоби зв'язку.

Додатки:

1. Договір Дивак Ткачук М.В. .pdf.
2. PNG-зображення 3.png.
3. картка руху Заява про надання доступу до технічного запису судового засідання через систему ВКЗ 25.06.2026.pdf.
4. картка руху Зауваження до протоколу 24.06.2026.pdf.
5. картка руху Ухвала 15.06.2026.pdf.
6. 2026027_Виключення даних представника Дивака В.В. з матеріалів справи.pdf.

29.06.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**